木花のむら総合診療所　ハラスメント防止及び休職細則規程（案）

条文は「条・項・号」の階層で記載する（項は第2項以降に全角数字、号は漢数字「一、二、三…」を用いる）。

第1章　ハラスメントの防止

第1条（目的）

この規程は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント並びに妊娠、出産及び育児休業等に関するハラスメントを防止し、良好な職場環境を保持することを目的とする。

第2条（定義及び禁止行為の具体例）

この規程において「パワーハラスメント」とは、職務上の地位又は人間関係等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた言動により、他の職員の就業環境を害することをいう。禁止行為の具体例は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　大声での威圧的な叱責 二　人前での侮辱的な発言 三　業務上不要な長時間の叱責 四　能力や経験に見合わない過大な（又は過小な）業務の強制 五　私的なことに過度に立ち入ること

２　この規程において「セクシュアルハラスメント」とは、性的な言動により、他の職員の就業環境を害することをいう。禁止行為の具体例は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　性的な事実関係を尋ねること 二　性的な冗談及びからかい 三　食事又はデートへの執拗な誘い 四　身体への不必要な接触 五　性的な関係を強要すること

３　この規程において「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」とは、妊娠、出産及び育児休業等の制度の利用に関する言動により、職員の就業環境を害することをいう（以下「マタニティハラスメント」及び「パタニティハラスメント」という）。禁止行為の具体例は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　育児休業の取得を希望する職員に対し、取得しないよう繰り返し求める言動 二　妊娠を理由とした配置転換の強要 三　制度利用を理由とした嫌がらせ

第3条（禁止）

職員は、前条に定めるハラスメント行為を行ってはならない。

２　前項の禁止は、職員間の行為のみならず、職員から患者さん若しくは取引先への行為、及び患者さん若しくは取引先から職員への行為（いわゆるカスタマーハラスメント）への対応も含むものとする。

第4条（相談窓口の設置）

当院は、ハラスメントに関する相談窓口を次の各号のとおり設置する。

一　通常の相談窓口　院長 二　院長に関する相談又は院長への相談が困難な場合の相談窓口　当院が委嘱する社会保険労務士（プレースホルダー：契約先の社労士事務所名を記載する）

２　相談は、電話、メール又は対面等、相談者が選択する方法により受け付ける。

第5条（相談対応の原則）

相談窓口は、相談者及び関係者のプライバシーを保護し、相談内容を関係者以外に漏洩してはならない。

２　当院は、相談をしたこと又は事実確認に協力したことを理由として、相談者及び協力者に不利益な取扱いを行わない。

３　当院は、相談を受けた場合、速やかに事実確認を行い、必要な措置（配置転換、懲戒処分等をいう）を講じる。

第6条（処分）

当院は、ハラスメント行為を行った職員に対し、就業規則第8章（表彰及び懲戒）の定めるところにより処分を行う。

第2章　休職細則（メンタルヘルス不調等）

第7条（目的）

この章は、就業規則第6章（休職及び復職）のうち、メンタルヘルス不調による休職について、より詳細な運用手順を定める。

第8条（休職の開始）

職員にメンタルヘルス不調の疑いがある場合、当院は本人と面談の上、産業医又は専門医の受診を勧める。

２　前項の面談の結果、診断書により休業が必要と判断された場合、就業規則第25条に基づき休職を命じる。

第9条（休職中の定期報告義務）

休職中の職員は、原則として1ヶ月に1回、当院に対し病状及び療養状況を報告するものとする。

２　前項の報告方法は、本人の状態に配慮し、電話、メール又は書面等、本人が選択できるものとする。

３　当院は、前2項の報告の内容をもとに、休職期間の見通し及び復職支援の検討を行う。

第10条（試し出勤及びリハビリ出勤）

当院は、復職の判断に先立ち、本人の同意を得て試し出勤（リハビリ出勤）を実施することができる。

２　前項の試し出勤の期間は、原則2週間から1ヶ月程度とし、通常勤務より軽減された業務及び時間で行う。

３　試し出勤中の災害については、当院が加入する保険等により対応する（詳細は別途定める）。

４　試し出勤の結果は、復職の可否判断の参考情報とする。ただし、最終的な復職の判断は就業規則第26条の定め（当院が指定する医師の診断を優先する）による。

第11条（復職後のフォロー）

復職後、少なくとも3ヶ月間は、当院と本人が定期的に面談を行い、再発防止及び職場適応状況を確認する。

附則

本規程は、就業規則の一部として、同一の施行日・改廃手続きによる。

関連規程

- `01_就業規則_本則.md`（第6章：休職及び復職、第8章：表彰及び懲戒）
- `09_社労士確認用チェックリスト_および運用ガイド.md`（相談窓口となる社労士事務所の確定を要確認事項として記載）